

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

2º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - A prova não contém gabarito.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

- 01.** Assinale a alternativa em que a palavra “entretanto” está pontuada corretamente.
- (A) O prazo entretanto foi, mantido pela direção.
 - (B) O prazo entretanto, foi mantido pela direção.
 - (C) O prazo, entretanto foi mantido pela direção.
 - (D) O prazo, entretanto, foi mantido pela direção.
 - (E) O prazo, entretanto, foi, mantido pela direção.
- 02.** Assinale a alternativa em que há adjetivo no grau superlativo absoluto sintético.
- (A) A prova foi mais fácil que a anterior.
 - (B) A prova foi muito fácil para os candidatos.
 - (C) A prova foi tão fácil quanto a anterior.
 - (D) A prova foi a mais fácil de todas.
 - (E) A prova foi facilíma para os candidatos.
- 03.** Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas: “Os guardas foram ____ praça, ____ pé, para dar apoio ____ pessoas feridas.”
- (A) à - a - as
 - (B) a - à - as
 - (C) a - a - às
 - (D) à - a - às
 - (E) à - à - às
- 04.** Em “O valor da multa foi o triplo do previsto”, a palavra “triplo” é numeral
- (A) cardinal
 - (B) coletivo
 - (C) ordinal
 - (D) fracionário
 - (E) multiplicativo
- 05.** Assinale a frase em conformidade com a regência nominal.
- (A) A omissão de socorro é passível em punição.
 - (B) A omissão de socorro é passível por punição.
 - (C) A omissão de socorro é passível a punição.
 - (D) A omissão de socorro é passível de punição.
 - (E) A omissão de socorro é passível com punição.
- 06.** Em “O relógio da torre cochilava sobre a praça deserta”, ocorre
- (A) comparação explícita
 - (B) antítese
 - (C) ironia
 - (D) hipérbole
 - (E) personificação
- 07.** Leia o texto. Quem guarda o celular durante a refeição aproveita mais a conversa e percebe melhor o sabor da comida. Vale o teste: por uma semana, deixe o aparelho na bolsa enquanto estiver à mesa. O trecho tem como finalidade principal
- (A) divulgar os resultados de uma pesquisa científica recente.
 - (B) relatar uma experiência vivida pelo autor numa refeição.
 - (C) descrever o ambiente de um restaurante frequentado por jovens.
 - (D) criticar quem trabalha em estabelecimentos de alimentação.
 - (E) orientar o leitor a adotar um hábito, apontando um benefício.

08. Leia o texto. Em uma pesquisa com 200 alunos, 120 disseram preferir estudar de manhã. Entre os demais, metade prefere a tarde e metade, a noite. Segundo o texto, quantos alunos preferem estudar à noite?

- (A) 20
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 80
- (E) 120

09. Assinale a alternativa em que ocorre metáfora.

- (A) Aquele plantão foi tão calmo quanto uma biblioteca.
- (B) Aquele plantão foi um deserto de notícias.
- (C) Aquele plantão terminou às seis da manhã.
- (D) Aquele plantão tranquilo parecia sussurrar sono aos agentes.
- (E) Aquele plantão foi calmo, mas cansativo.

10. Assinale a alternativa pontuada corretamente.

- (A) Depois de três horas de espera os candidatos, finalmente entraram na sala.
- (B) Depois de três horas, de espera os candidatos finalmente entraram na sala.
- (C) Depois de três horas de espera os candidatos finalmente, entraram na sala.
- (D) Depois de três horas de espera, os candidatos finalmente, entraram na sala.
- (E) Depois de três horas de espera, os candidatos finalmente entraram na sala.

11. Assinale a frase em que o adjetivo “alheio” está empregado conforme a regência nominal.

- (A) O guarda permaneceu alheio em as provocações dos manifestantes.
- (B) O guarda permaneceu alheio com as provocações dos manifestantes.
- (C) O guarda permaneceu alheio sobre as provocações dos manifestantes.
- (D) O guarda permaneceu alheio por as provocações dos manifestantes.
- (E) O guarda permaneceu alheio às provocações dos manifestantes.

12. Assinale a alternativa em que a conjunção “pois” está pontuada corretamente.

- (A) Leve o agasalho pois, a noite será fria.
- (B) Leve o agasalho, pois a noite será fria.
- (C) Leve, o agasalho pois a noite será fria.
- (D) Leve o agasalho pois a noite, será fria.
- (E) Leve o agasalho, pois, a noite será fria.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Quinze pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, terminam uma obra em 12 dias. Dez pedreiros, com a mesma produtividade e trabalhando 9 horas por dia, terminariam a mesma obra em

- (A) 14 dias
- (B) 18 dias
- (C) 10 dias
- (D) 16 dias
- (E) 20 dias

14. Uma receita usa 500 g de farinha para fazer 20 pães. Para fazer 35 pães iguais, serão necessários

- (A) 825 g de farinha
- (B) 875 g de farinha
- (C) 1.000 g de farinha
- (D) 700 g de farinha
- (E) 900 g de farinha

15. Em uma ilha, cada habitante ou sempre diz a verdade ou sempre mente. Ana afirma: “Eu e Bia somos mentirosas.” Com base nessa afirmação, conclui-se que

- (A) Ana diz a verdade e Bia mente.
- (B) Ana e Bia dizem a verdade.
- (C) Ana e Bia mentem.
- (D) Ana mente, mas nada se pode concluir sobre Bia.
- (E) Ana mente e Bia diz a verdade.

16. A negação lógica da proposição “Se o alarme dispara, então a viatura é acionada” é

- (A) O alarme não dispara e a viatura é acionada.
- (B) O alarme não dispara ou a viatura é acionada.
- (C) Se o alarme não dispara, então a viatura não é acionada.
- (D) Se a viatura não é acionada, então o alarme dispara.
- (E) O alarme dispara e a viatura não é acionada.

17. Duas viaturas saem juntas do pátio às 8h. Uma delas retorna ao pátio a cada 12 minutos e a outra, a cada 15 minutos, ambas de forma ininterrupta. Elas voltarão a se encontrar no pátio às

- (A) 8h45
- (B) 10h
- (C) 8h30
- (D) 9h
- (E) 9h30

18. O máximo divisor comum entre 84 e 132 é

- (A) 6
- (B) 24
- (C) 12
- (D) 14
- (E) 4

19. Uma quantia de R\$ 360,00 será dividida em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A maior parte será de

- (A) R\$ 180,00
- (B) R\$ 160,00
- (C) R\$ 120,00
- (D) R\$ 200,00
- (E) R\$ 130,00

20. Na proporção $x/12 = 15/18$, o valor de x é

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 14
- (D) 10
- (E) 12

INFORMÁTICA

21. No PowerPoint 2016, uma apresentação salva como Show do PowerPoint (extensão .ppsx) caracteriza-se por

- (A) ser editável apenas por meio de senha.
- (B) conter apenas imagens, sem textos.
- (C) poder ser aberta somente em navegadores.
- (D) abrir diretamente em modo de apresentação de slides.
- (E) ter sido criada em versões anteriores ao PowerPoint 97.

22. No Excel 2016, as células A1, A2, A3, A4 e A5 contêm, respectivamente, os valores 14, 9, 22, 17 e 5. O resultado da fórmula =MÁXIMO(A1:A5)-MÍNIMO(A1:A5) é

- (A) 12.
- (B) 17.
- (C) 5.
- (D) 67.
- (E) 22.

23. No Microsoft Teams, durante uma reunião, o recurso Compartilhar permite ao participante

- (A) bloquear a entrada de novos usuários no sistema da empresa.
- (B) apagar mensagens que foram enviadas por outros participantes.
- (C) gravar mensagens de voz diretamente na caixa de e-mail.
- (D) alterar a senha de acesso de todos os participantes da reunião.
- (E) exibir aos demais a tela ou uma janela sua.

24. Em um endereço de site, a terminação .gov.br indica, em regra, que o domínio pertence a

- (A) provedor comercial de acesso à internet.
- (B) empresa comercial privada do setor de serviços.
- (C) órgão ou entidade do governo brasileiro.
- (D) organização não governamental sem fins lucrativos.
- (E) instituição privada de ensino superior.

25. No Excel 2016, a guia que reúne, por padrão, os grupos Classificar e Filtrar e Ferramentas de Dados é a guia

- (A) Fórmulas.
- (B) Revisão.
- (C) Dados.
- (D) Inserir.
- (E) Exibição.

ATUALIDADES

26. Pelo princípio da finalidade, previsto na LGPD, o tratamento de dados pessoais deve ser realizado

- (A) de forma sigilosa, sem qualquer informação ao titular sobre o uso de seus dados pessoais.
- (B) com a maior quantidade possível de dados, ainda que sejam desnecessários ao objetivo declarado.
- (C) somente por órgãos públicos, sendo vedado o tratamento por empresas privadas em geral.
- (D) para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem uso posterior incompatível com eles.
- (E) para qualquer fim que o controlador considere conveniente, inclusive finalidades futuras que não tenham sido informadas.

27. Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, cada Estado-membro dispõe de

- (A) votos proporcionais à sua contribuição financeira ao orçamento da organização.
- (B) um voto, independentemente de seu tamanho, população ou poderio econômico.
- (C) direito de veto sobre qualquer resolução que contrarie seus interesses.
- (D) votos proporcionais à sua população e ao tamanho de seu território.
- (E) dois votos, sendo um político e outro econômico, nas decisões orçamentárias.

28. Ao falar em desenvolvimento sustentável, o chamado tripé da sustentabilidade combina as dimensões

- (A) econômica, social e ambiental.
- (B) artística, turística e gastronômica.
- (C) política, jurídica e cartorial.
- (D) energética, hídrica e aeroportuária.
- (E) militar, religiosa e esportiva.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º da Constituição Federal,

- (A) conceder asilo político.
- (B) defender a paz.
- (C) garantir o desenvolvimento nacional.
- (D) repudiar o terrorismo e o racismo.
- (E) assegurar a autodeterminação dos povos.

30. Para ser eleito Vereador, a idade mínima exigida pela Constituição Federal como condição de elegibilidade é de

- (A) dezoito anos.
- (B) vinte e um anos.
- (C) trinta anos.
- (D) trinta e cinco anos.
- (E) dezesseis anos.

31. Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, o Estado promoverá, na forma da lei,

- (A) a gratuidade do transporte coletivo urbano para todos os cidadãos.
- (B) o controle de preços de todos os bens de consumo.
- (C) a defesa do consumidor.
- (D) a isenção tributária das microempresas em geral.
- (E) a estatização dos serviços bancários essenciais.

32. Segundo a Constituição Federal, a lei não prejudicará

- (A) o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- (B) o direito adquirido, o ato discricionário e a coisa julgada.
- (C) o ato jurídico perfeito, a mera expectativa de direito e a coisa julgada.
- (D) o direito adquirido, a decisão liminar e o ato jurídico perfeito.
- (E) o direito de propriedade, a posse e a coisa julgada.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Para o desenvolvimento de ações preventivas integradas, a guarda municipal pode estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União, ou com Municípios vizinhos, por meio da

- (A) delegação de funções de polícia judiciária.
- (B) intervenção do Estado no Município.
- (C) celebração de convênios ou consórcios.
- (D) avocação das competências desses órgãos.
- (E) requisição administrativa de efetivo policial militar.

34. Pela Lei nº 13.675/2018, os órgãos integrantes do Susp poderão atuar em vias urbanas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências,

- (A) sem qualquer comunicação ao órgão local, para preservar o sigilo e a surpresa das ações planejadas.
- (B) apenas mediante autorização prévia e escrita do Presidente da República em cada caso concreto, sem comunicação a outras autoridades locais.
- (C) somente em situações de calamidade pública formalmente decretada pelo chefe do Poder Executivo.
- (D) desde que o órgão local esteja subordinado administrativamente ao órgão que realiza a operação.
- (E) em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais.

35. O órgão incumbido de destinar a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal é a

- (A) Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
- (B) Polícia Federal.
- (C) Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
- (D) Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
- (E) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

36. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social serão compostos, conforme a Lei nº 13.675/2018, por representantes de cada órgão ou entidade integrante do Susp e também por representante

- (A) de partidos políticos com assento no Poder Legislativo da respectiva unidade da federação.
- (B) de empresas de comunicação com maior audiência e circulação na região atendida pelo Conselho.
- (C) de sindicatos de trabalhadores da indústria e do comércio, em caráter exclusivo e permanente.
- (D) da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, entre outros.
- (E) de instituições financeiras que apoiem programas e projetos de segurança pública locais.

37. De acordo com a Lei nº 13.675/2018, a segurança pública é

- (A) dever do Estado e responsabilidade de todos, no âmbito das competências e atribuições legais de cada ente.
- (B) dever exclusivo da União, cabendo aos demais entes federados apenas colaborar quando solicitados por ela.
- (C) responsabilidade exclusiva das polícias estaduais, sem qualquer envolvimento dos Municípios e da sociedade.
- (D) faculdade do Estado, exercida segundo a conveniência e a oportunidade de cada governo em exercício.
- (E) direito reservado aos cidadãos que contribuam com associações de moradores ou conselhos comunitários.

38. Segundo o parágrafo único do art. 4º, os bens cuja proteção integra a competência geral das guardas municipais abrangem

- (A) os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.
- (B) somente os de uso comum do povo, como praças e ruas.
- (C) os municipais, com exclusão dos bens dominiais.
- (D) os municipais e os estaduais situados no Município.
- (E) apenas os de uso especial, como prédios de repartições.

39. Quanto aos conselheiros, a Lei nº 13.675/2018 estabelece que cada um terá um suplente e que os mandatos eletivos dos representantes de entidades da sociedade e de profissionais de segurança, assim como a designação dos demais membros, têm duração de

- (A) 4 (quatro) anos, vedada qualquer recondução.
- (B) 1 (um) ano, permitidas reconduções ilimitadas.
- (C) 3 (três) anos, permitidas duas reconduções consecutivas.
- (D) 5 (cinco) anos, coincidentes com a vigência do Plano Nacional.
- (E) 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução ou reeleição.

40. Segundo a Lei nº 13.675/2018, é diretriz da PNSPDS o atendimento

- (A) prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.
- (B) igualitário e burocrático, sem consideração de condições pessoais de vulnerabilidade.
- (C) restrito aos cidadãos que compareçam presencialmente a uma unidade policial.
- (D) condicionado à prévia comprovação de renda do solicitante.
- (E) preferencial às pessoas indicadas por autoridades locais.

DIREITO PENAL

41. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa caracteriza

- (A) estelionato.
- (B) extorsão.
- (C) constrangimento ilegal.
- (D) apropriação indébita.
- (E) concussão.

42. Um jovem furtou uma bicicleta, sem violência ou grave ameaça, e, antes do recebimento da denúncia, devolveu-a espontaneamente ao dono. Nessa situação, o Código Penal prevê que a pena será

- (A) reduzida de um sexto a um terço.
- (B) reduzida de um a dois terços.
- (C) aumentada de um terço até a metade.
- (D) reduzida pela metade, apenas se a vítima concordar.
- (E) substituída obrigatoriamente por multa, sem qualquer redução.

43. Após subtrair a bolsa de uma pessoa sem violência, o agente é perseguido e, logo depois, agride o perseguidor para assegurar a detenção da coisa. Ele pratica

- (A) furto simples em concurso com lesão corporal, apenas.
- (B) furto qualificado pelo emprego de violência contra a vítima.
- (C) roubo impróprio, com violência após a subtração.
- (D) exercício arbitrário das próprias razões, com violência.
- (E) extorsão, pois houve violência para manter a coisa em seu poder.

44. Dois amigos combinaram praticar um furto, mas um deles, sem ciência do outro, usou violência contra o dono da casa. Aplicando-se a regra do concurso de pessoas, aquele que quis participar de crime menos grave

- (A) responde pelo crime mais grave, com a mesma pena imposta ao outro agente.
- (B) responde pela pena do crime menos grave, aumentada se o resultado era previsível.
- (C) fica isento de pena, pois não participou do emprego da violência.
- (D) responde pelo crime menos grave, sem qualquer aumento de pena em nenhuma hipótese.
- (E) responde pelo crime mais grave, com pena reduzida de um sexto a um terço.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. O CPP veda expressamente a decretação da prisão preventiva

- (A) quando houver dúvida sobre a identidade civil do preso que não forneça elementos para esclarecê-la.
- (B) em crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, presentes os requisitos do art. 312.
- (C) em caso de descumprimento de obrigações impostas por outras medidas cautelares.
- (D) com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena.
- (E) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em violência doméstica contra a mulher.

46. Nos termos da Lei nº 7.960/1989, a prisão temporária será decretada pelo juiz, em face de

- (A) requisição do prefeito do município onde ocorreu o crime investigado.
- (B) ordem do delegado de polícia, sem necessidade de decisão judicial.
- (C) representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.
- (D) pedido do ofendido ou de seu advogado, exclusivamente por escrito.
- (E) decisão de ofício do juiz, dispensada qualquer provocação das partes.

47. Quando a infração deixar vestígios, o CPP considera indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,

- (A) não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- (B) que pode ser substituído por declaração do ofendido.
- (C) que pode ser dispensado a critério do delegado de polícia.
- (D) que só é exigido nos crimes punidos com reclusão.
- (E) que pode ser suprido pela confissão do acusado.

48. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, pode ser proposta pelo Ministério Público, ao oferecer a denúncia, nos crimes em que a pena mínima cominada seja

- (A) igual ou inferior a dois anos, por período de prova de um a três anos.
- (B) igual ou superior a um ano, por período de prova de dois a quatro anos.
- (C) igual ou inferior a um ano, com prova de dois a quatro anos.
- (D) inferior a quatro anos, por período de prova de cinco a oito anos.
- (E) igual ou inferior a um ano, por período de prova de seis meses a um ano.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que

- (A) o Estado conclua a investigação administrativa.
- (B) seja indiciada pela autoridade policial competente.
- (C) sua culpabilidade fique provada, em julgamento público que lhe assegure as garantias necessárias à defesa.
- (D) a denúncia seja recebida pelo órgão de acusação.
- (E) haja confissão do acusado, registrada perante duas testemunhas e ratificada pela autoridade policial competente.

50. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime

- (A) inafiançável, porém prescritível em vinte anos.
- (B) de menor potencial ofensivo, sujeito à transação penal.
- (C) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- (D) imprescritível, mas afiançável mediante decisão judicial.
- (E) afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.

51. Segundo o ECA, o Conselho Tutelar é órgão

- (A) do Ministério Público, com competência para aplicar medidas socioeducativas.
- (B) temporário e subordinado ao Poder Judiciário, com função de julgar as infrações cometidas contra crianças e adolescentes.
- (C) permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
- (D) jurisdicional, vinculado à Vara da Infância e da Juventude.
- (E) consultivo, criado apenas nos municípios mais populosos.

52. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve, entre outras providências,

- (A) garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
- (B) decretar a prisão preventiva do agressor.
- (C) aguardar a representação formal da ofendida e a manifestação do Ministério Público antes de qualquer providência judicial.
- (D) orientar a ofendida a buscar mediação familiar.
- (E) encaminhar vítima e agressor a audiência de conciliação.

- 53.** Após o fim do relacionamento, o ex-companheiro retém os documentos pessoais e destrói os instrumentos de trabalho da vítima. Segundo o art. 7º da Lei Maria da Penha, trata-se de violência
- (A) patrimonial.
 - (B) sexual.
 - (C) física.
 - (D) moral.
 - (E) psicológica.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

- 54.** Não serão aplicadas as sanções previstas no CTB por inobservância à sinalização quando esta for
- (A) de cor desbotada, ainda que legível.
 - (B) insuficiente ou incorreta.
 - (C) colocada por entidade privada.
 - (D) instalada há menos de trinta dias.
 - (E) desconhecida pelo condutor.
- 55.** De acordo com o art. 87 do CTB, entre os sinais de trânsito incluem-se
- (A) os gestos do agente de trânsito e do condutor.
 - (B) as ordens verbais de qualquer pedestre.
 - (C) os anúncios luminosos de estabelecimentos comerciais.
 - (D) as faixas de publicidade autorizadas pelo município.
 - (E) os avisos informais de motoristas profissionais.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 56.** Após as alterações da Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa considera atos de improbidade as condutas
- (A) dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11, sendo dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
 - (B) sempre punidas exclusivamente com a demissão, sem outras cominações previstas.
 - (C) culposas ou dolosas, indistintamente, em todas as modalidades de improbidade, desde que haja prejuízo comprovado.
 - (D) apenas as que gerem enriquecimento do próprio agente, excluídas as lesões ao erário.
 - (E) praticadas apenas por agentes políticos eleitos, excluídos os demais servidores.
- 57.** Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é
- (A) inexistente, pois o Estado nunca responde por atos praticados por seus agentes públicos.
 - (B) subjetiva, exigindo que a vítima prove o dolo do agente em todos os casos, sem nenhuma exceção legal.
 - (C) exclusiva do agente, que responde pessoalmente, sem qualquer participação do Estado.
 - (D) limitada a valor fixo, independentemente da extensão do dano causado ao terceiro.
 - (E) objetiva, dispensando a prova de culpa da Administração, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.
- 58.** Os agentes públicos que exercem mandato eletivo, como Prefeitos e Vereadores, são classificados pela doutrina como
- (A) particulares em colaboração, sem vínculo permanente com o poder público.
 - (B) agentes políticos, que ocupam os mais altos cargos de direção do Estado.
 - (C) servidores temporários, contratados por excepcional interesse público e prazo certo.
 - (D) militares estaduais, sujeitos a regime hierárquico e disciplinar próprios da caserna.
 - (E) empregados de empresas públicas, regidos pela CLT e admitidos por concurso.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Durante uma discussão em via pública, Paulo deu um empurrão em Jorge, que não caiu nem sofreu qualquer lesão, e Paulo nada mais fez. Considerando que o fato não constitui crime mais grave, Paulo praticou

- (A) o crime de lesão corporal leve.
- (B) o crime de constrangimento ilegal.
- (C) a contravenção de perturbação do sossego alheio.
- (D) a contravenção penal de vias de fato.
- (E) o crime de tentativa de homicídio.

60. Marcos mantém, dentro de sua casa, um revólver de uso permitido que adquiriu sem qualquer registro. Segundo a Lei nº 10.826/2003, sua conduta configura o crime de

- (A) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
- (B) comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.
- (C) omissão de cautela na guarda de arma de fogo.
- (D) posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
- (E) disparo de arma de fogo em lugar habitado.